Governança Corporativa e Proteção do Investidor

Governança Corporativa e Proteção do Investidor

Importância da Governança Corporativa

→ Reduz risco para o investidor;

→ Melhora a qualidade das informações;

→ Aumenta liquidez e valuation da empresa;

→ Facilita acesso ao capital (emissões de ações e dívidas);

→ Ajuda a prevenir fraudes e conflitos societários;

Conselho de Administração

→ Órgão colegiado responsável por definir estratégias e supervisionar a diretoria executiva:

- Atua para equilibrar interesses entre acionistas e gestão;
- Funções típicas:
  - Aprovar planos estratégicos;
  - Controlar riscos relevantes;
  - Nomear/demitir diretores
  - Avaliar resultados;
- Em níveis superiores:
  - Regras mínimas de independência;
  - Mandatos mais claros;
  - Maior transparência nas decisões;

Composição do Conselho de Administração

→ Composição do Conselho de Administração:

- Geralmente entre 5 e 11 membros;
- Pode haver conselheiros independentes (não ligados ao controlador);
- Reuniões periódicas com atas divulgadas ao mercado;
- Boas práticas:
  - Separação entre Presidente do Conselho e CEO;
    - Evitando concentração de poder;

Tag Along

→ Mecanismo de proteção aos acionistas minoritários:

- Quando ocorre venda do controle, o comprador deve oferecer aos minoritários o direito de vender suas ações por um percentual mínimo do preço pago ao controlador;
- Percentuais:
  - Lei: 80% para ON;
  - N2: 100% ON / 80% PN;
  - Novo Mercado: 100% ON;
    - Garante tratamento mais justo em caso de mudança de controle;

Drag Along

→ Mecanismo que permite ao acionista controlador obrigar minoritários a vender suas ações em uma oferta de aquisição:

- Usado quando a operação exige que 100% da companhia seja adquirida;
- Protege o controlador e o comprador, pois evita que minoritários impeçam transações;

Free Float

→ Percentual mínimo de ações em circulação no mercado:

- **Objetivo:**
  - Aumentar liquidez e a participação dos investidores;
- **Exigências:**
  - N1, N2 e NM: mínimo de 25% de free float;
  - Mercados mais líquidos = maior formação eficiente de preço;

Segmentos de Governança da B3

→ A B3 possui diferentes segmentos de listagem, com exigências crescentes de governança:

- Mercado Tradicional
  - Cumpre apenas regras mínimas legais
- Nível 1 (N1):
  - Mínimo de 25% de free float;
  - Política de divulgação mais estruturada.
- Nível 2 (N2):
  - Tag along mínimo de 100% para ON e 80% para PN;
  - Arbitragem obrigatória em conflitos societários;
- Novo Mercado:
  - Padrão mais elevado de governança da B3;
  - Só permite ações ordinárias (ON);
  - Tag along 100%;
  - Conselho mais estruturado e regras rígidas de transparência;

Segmentos de Governança da B3

Item	Tradicional	N1	N2	Novo Mercado
Ações PN	Permitidas	Permitidas	Permitidas	Não permitido
Tag Along	80% ON	80% ON	100% ON / 80% PN	100% ON
Free Float	Não há	≥ 25%	≥ 25%	≥ 25%
Arbitragem	Não	Não	Sim	Sim

Resumo do Klebão

→ Palavras Chaves da Aula:

- **Governança:** transparência, equidade, responsabilidade e prestação de contas;
- **Novo Mercado:** só ON + tag along 100%;
- **N2:** ON 100%, PN 80%;
- **Conselho ≠ diretoria:** conselho supervisiona, diretoria executa;
- **Tag Along** protege minoritário; **Drag Along** protege controlador;
- **Free Float:** % mínima de ações em circulação (25%);
- Questões gostam de perguntar diferenças entre NM, N2 e N1;